

0001215-61.2014.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... inclusive pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, equiparado à hediondo (26ª Vara Criminal da Comarca da Capital - cf. Certidão de fls. 17/18 do apenso da F.A), as circunstâncias do caso revelam maior intensidade do dolo e personalidade criminosa, bem como periculosidade acentuada, porquanto a simples ameaça verbal, que também caracteriza o crime de roubo, merece menor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0001215-61.2014.8.26.0635 - lauda

CONCLUSÃO

Em 14/01/2020, faço estes autos conclusos à(o) MM.(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). VICENTE LUIZ ADUA. Eu, Camila Mesquita Lucio, M371736, digitei e subscrevi

SENTENÇA

Processo nº:

0001215-61.2014.8.26.0635 - Controle nº 75/15

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VICENTE LUIZ ADUA

V I S T O S,

JOSE RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 19 horas, na Rua Castro Verde, altura do nº 520, Santo Amaro, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente infrator Caio Fernando da Silva e outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (uma) bolsa com documentos pessoais e 01 (um) aparelho de telefonia móvel (celular), da marca Samsung, de propriedade da vítima Sérgio Pereira de Sousa.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial instaurado (fls. 02/33) e foi recebida em 11.02.2015 (fls. 37). O processo foi suspenso, nos termos do artigo 366

do Código de Processo Penal, em 29.02.2016 (fls. 71/72). Todavia, o réu foi regularmente citado (fls. 89) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 92), sendo a suspensão revogada em 09.05.2017 (fls. 87). No decorrer da instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação comuns à defesa e, ao final, o réu foi interrogado (mídia encartada no apenso próprio). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de memoriais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 135/138). A Dr.^a Defensora Pública, por seu turno, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de que há insuficiência probatória. Subsidiariamente, formulou pedidos para o caso de condenação (fls. 140/142). É o relatório.
D E C I D O.

A ação penal procede.
A materialidade do delito contra o patrimônio está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/08), boletim de ocorrência (fls. 10/13) e auto de exibição e apreensão (fls. 14), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos. No auto de prisão em flagrante, o réu houve por bem permanecer silente (fls. 08), demonstrando, com isso, que nada teriam a indicar em sua defesa, com a observação de que "... É certo que a Constituição Federal garante, em seu artigo 5º, a possibilidade de o interrogado manter-se em silêncio; todavia não é razoável aceitar que o inocente seja acusado injustamente e não tenha qualquer reação. É comportamento normal do ser humano o inconformismo quando levemente acusado de fato criminoso. Não se deve afastar, por óbvio, a regra constitucional de que o silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado. No entanto, é de se perguntar: por que os acusados, ao serem ouvidos, não reagiram diante de uma acusação infundada? Destarte, o silêncio não os prejudica, mas serve de baliza para o juízo no cotejo com os elementos de prova carreados aos autos" (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 12ª Câmara de Direito Criminal, Ap. nº 0001236-54.2016.8.26.0542, j. 24.04.2019, v.u., Relator Paulo Rossi). Em Juízo, o réu negou a prática do delito pelo qual se vê processado (gravação digital). No entanto, ouvida apenas na fase inquisitorial, a vítima declarou que foi abordada, de forma violenta, pelo acusado, um indivíduo não identificado e o adolescente Caio Fernando, o qual apontou uma pistola em direção à sua cabeça e exigiu que entregasse seus pertences. Momentos depois, acionou a Polícia Militar e informou que os assaltantes haviam entrado em um ônibus, que seguia junto com um motoqueiro. Passados dez minutos, milicianos chegaram e conseguiram prender dois dos roubadores, além de recuperar seu telefone celular (fls. 06). Evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais, surge com um coeficiente probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que o ofendido tivesse motivos pessoais para acusar falsamente o réu. Ainda, com relação à relevância probatória da palavra da vítima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que: "Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é dar-se especial relevância a palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes" (RJD 16/149). Não bastasse isso, os policiais militares Wilson Vagner de Almeida e Thiago Santos de Oliveira – responsáveis pelo atendimento da ocorrência –, relataram que foram acionados via COPOM para averiguar caso de roubo a transeunte. Foram informados que os roubadores estariam dentro de um coletivo, monitorado pela vítima, que seguia o veículo com uma motocicleta. Assim, conseguiram capturar dois dos assaltantes ainda dentro do ônibus, sendo que, com o adolescente Caio, foi encontrado o aparelho celular da vítima e, com o acusado, estava a arma usada no crime. O terceiro indivíduo evadiu-se com a bolsa da vítima (fls. 03 e 05 e gravação digital). Nada existe que possa desabonar os depoimentos de policiais, nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão

concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP, 1ª Câmara Criminal, RT, 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

Ficou evidente que a subtração se deu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, cuja semelhança com uma arma de fogo verdadeira e poder de intimidação foram atestados pelo laudo pericial (fls. 50/54), tendo o réu e seus comparsas agido previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos. Assim, esta causa de aumento de pena restou caracterizada.

Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, com exceção da inconvincente negativa de autoria do acusado, impõe-se o desate condenatório. Resta-me, portanto, a dosimetria das penas.

Além de o réu registrar uma condenação posterior, inclusive pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, equiparado à hediondo (26ª Vara Criminal da Comarca da Capital – cf. Certidão de fls. 17/18 do apenso da F.A), as circunstâncias do caso revelam maior intensidade do dolo e personalidade criminosa, bem como periculosidade acentuada, porquanto a simples ameaça verbal, que também caracteriza o crime de roubo, merece menor censurabilidade que o crime cometido com simulacro de arma de fogo, cujo poder de intimidação foi atestado pelo laudo pericial de fls. 50/54, de sorte que, atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Tocante à valoração da mencionada certidão na dosimetria da pena, cumpre trazer à colação o v. acórdão inserto na Apelação nº 0000770-81.2016.8.26.0535 – Guarulhos, da lavra do eminente Desembargador Machado de Andrade, in verbis: "Ainda que as certidões constantes nos autos referentes ao réu MICHAEL não se tratam de condenações definitivas, tudo indica que o acusado se dedica à prática de crimes contra o patrimônio. E uma pessoa que já possui condenação, ainda que pendente julgamento de recurso, não pode ser equiparada a outra que não possui nenhum processo em andamento. Assim, como o réu fez da prática dos crimes seu meio de vida, diante de tal prognóstico negativo, o que demonstra de forma concreta a personalidade desvirtuada do acusado, a imposição da reprimenda acima do mínimo legal se mostrou adequada."

E, ainda, o v. aresto inserto na Apelação nº 3032700-34.2013.8.26.0224 – Guarulhos, da lavra do culto Desembargador Xavier de Souza, in verbis: "Aqui é importante destacar que, embora as condenações posteriores não possam ser consideradas como maus antecedentes, podem servir para majorar a pena como circunstância judicial desfavorável."

Uma foi a causa de aumento de pena, pelo que acresço 1/3 (um terço) à pena acima fixada, o que perfaz 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações quanto à atual situação econômica do réu.

No tocante à fração de aumento aplicada, consigno que "com a recente introdução de mais duas qualificadoras no roubo, totalizando cinco, deve-se ter em mente que, presente uma qualificadora, deve-se impor o aumento mínimo; duas, aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, o máximo" (Apelação Criminal 1074665/1 - São Paulo - Rel. Juiz JOSÉ HABICE, j. 10.11.97, v.u., 12ª Câmara - TACRIM-SP).

A pena privativa de liberdade imposta ao réu será inicialmente cumprida em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. A propósito do tema, já se pronunciou a Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto irretorquível da lavra do eminente Desembargador Pinheiro Franco, no sentido de que "O regime fechado é absolutamente necessário. A hipótese é de roubo qualificado, delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. O roubo expressa a mais clara definição da violência e do desprezo do agente pelo semelhante. O agente é movido pelo desejo de despojar o cidadão de seus pertences e para tanto não se constrange de ameaçá-lo seriamente. O

acusado demonstrou absoluto destemor em face da lei e não merece tratamento benéfico na fase inicial do cumprimento da pena imposta". E prossegue: "Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais liberal." (Apelação nº 0032220-52.2010.8.26.0050 - São Paulo, j. 15.12.11, v.u.).

Tratando-se de réu agraciado, excepcionalmente, com o direito de responder ao processo em liberdade, estendo-o também para recorrer da mesma forma.

Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data.

Exaurida a instância ordinária, caso a Superior Instância entenda por decretar a prisão do acusado com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos que constaram do julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, expeça-se mandado de prisão.

Com o cumprimento da ordem prisional, expeça-se a guia de recolhimento provisória, com o seu oportuno aditamento, ou, se o caso, expeça-se a guia de recolhimento definitiva.

Por outro lado, transitada esta em julgado:

- a) Lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados;
- b) Adite-se a Guia de Recolhimento Provisória, TORNANDO-A DEFINITIVA;
- c) Expeçam-se as comunicações de praxe;
- d) Determino, outrossim, a destruição do simulacro apreendido;
- e) Efetue-se o cálculo da multa, manifestando-se as partes sobre ele, inclusive, sobre eventual taxa judiciária.

Havendo concordância das partes, fica homologado, desde já, o cálculo, devendo o sentenciado ser intimado para o efetivo pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-o de que, no silêncio, seu nome será inscrito na Dívida Ativa do Estado.

Caso os mandados resultem negativos, intinem-se por edital.

Havendo pagamento, com a juntada do comprovante de depósito, julgo extinta a pena de multa imposta ao sentenciado.

Do contrário, expirado o prazo, fica autorizada a inscrição do valor na Dívida Ativa do Estado, comunicando-se a Vara de Execução Criminal;

- f) Ultimadas as providências, feitas as devidas anotações e comunicações, remetam-se os autos ao ARQUIVO.

P. R. I. C.

São Paulo, 14 de janeiro de 2020.

VICENTE LUIZ ADUA
JUIZ DE DIREITO